

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ด้วยเหตุที่อาวุธปืนเป็นสิ่งที่เป็อันตรายต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน มาตรา ๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ จึงบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดทำ ชื่อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ โดยมาตรา ๑๓^๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่บุคคล ๙ ประเภท นอกจากนั้น มาตรา ๙^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันยังบัญญัติไว้ด้วยว่า ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ ดังนั้น แม้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ นายทะเบียนท้องที่ก็มีได้มีหน้าที่หรือความผูกพัน

^{๑-๓} พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ชื่อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

มาตรา ๙ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์

ใบอนุญาตนั้นให้ออกสำหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก

มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่

(๑) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๙๓ ถึงมาตรา ๓๐๓

(ข) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นคำขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทำโดยความจำเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทษ

(๒) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔

(๓) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคำขอ สำหรับความผิดอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) และ (๒) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(๕) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑

(๖) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้

(๘) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

(๙) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน



ตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นราย ๆ ไปว่า จำต้องมีและใช้อาวุธปืนสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการใช้อาวุธปืนพิจารณาคำขออนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนของผู้ยื่นคำขอแต่ละรายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน หรือเกิดการลักลั่นกัน โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม นายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ย่อมมีความชอบธรรมที่จะกำหนด “แนวนโยบาย” หรือ “แนวปฏิบัติ” ในการใช้อาวุธปืนดังกล่าว และใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยอ้างอิงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ นายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ที่จะต้องไม่มีความประสงค์ที่จะให้แนวปฏิบัติหรือนโยบายในการใช้อาวุธปืนดังกล่าวมีสภาพบังคับเป็นกฎ และหรือถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือนโยบายในการใช้อาวุธปืนดังกล่าวอย่างเคร่งครัดดังเช่นการใช้บังคับกฎ อีกทั้ง แนวปฏิบัติหรือนโยบายในการใช้อาวุธปืนดังกล่าวจะต้องไม่ชักนำให้นายทะเบียนท้องที่ใช้อาวุธปืนในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน โดยมีขอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ ด้วย

เมื่อพิจารณาหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑^๔ ซึ่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน

^๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑

การพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวและทรัพย์สิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔ ชนิดและขนาดอาวุธปืน ซึ่งจะอนุญาตให้พิจารณาถึงฐานะ และความจำเป็นของผู้อนุญาตเป็นราย ๆ ไป โดยระลึกว่าการอนุญาตให้เอกชนมีอาวุธปืนนั้นเป็นการอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬา หรือในการยิงสัตว์

การพิจารณาอนุญาตดังกล่าวข้างต้นนี้ มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตสำหรับชนิดและขนาดอาวุธปืนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ข้อ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว ๘๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และที่ ๐๕๑๕/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ ดังนี้

ก. ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานเขตพื้นที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองหน้าที่การงานมาเป็นที่เชื่อถือได้



ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยตลอดแล้ว เห็นว่า หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว มีลักษณะเป็นเพียงแนวทางให้นายทะเบียนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนถือปฏิบัติในการตรวจสอบว่า ผู้ขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ หรือไม่ และผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตมีความจำเป็นที่จะต้องมีและใช้อาวุธปืนตามที่ขอเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ มากน้อยเพียงใดเท่านั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องถิ่น มิได้มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่จะให้หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว มีสภาพบังคับเป็นกฎ และให้นายทะเบียนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังเช่นการใช้บังคับกฎ ดังจะเห็นได้จากความในข้อ ๑๐ ที่กำหนดว่า ในกรณีพิเศษต่าง ๆ นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียนเฉพาะเรื่องเฉพาะรายที่จะพิจารณาสั่งการ และข้อ ๑๔ ที่กำหนดว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนนี้ เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปสำหรับใช้เป็นแนวทางของนายทะเบียนอาวุธปืนเท่านั้น หากรายใด นายทะเบียนมีเหตุผลอันสมควรว่า ผู้ขอมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุผลความจำเป็นไม่เพียงพอ แม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน

หรือผู้ขออนุญาตเพื่อการกีฬาโดยมีหนังสือรับรองเป็นนักกีฬายิงปืน และมาฝึกซ้อมยิงปืนเป็นประจำจากเลขาธิการสมาคมยิงปืน หรือนายสนามยิงปืนนั้น ๆ ในการพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกใบอนุญาตขนาดเล็กไม่เกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได้

ข. สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนพก อนุญาตให้มีได้ขนาดเล็กไม่เกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่บังคับอยู่ตามที่ระบุไว้ในข้ออื่น ๆ ด้วย

สำหรับอาวุธปืนที่มีอำนาจพริ้วแรงแม้ขนาดลำกล้องไม่เกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เช่นอาวุธปืนขนาด .๓๕๗ ก็ไม่ควรอนุญาต เว้นแต่ผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการตำรวจ ทหารหรือข้าราชการอื่นซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือเป็นข้าราชการในท้องถิ่นกึ่งตำรวจ และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองหน้าที่การงานมาเป็นที่เชื่อถือได้ ก็ให้พิจารณาอนุญาตได้ สำหรับในต่างจังหวัดให้นายทะเบียนฯ เสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๐ ในกรณีพิเศษต่าง ๆ นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียนเฉพาะเรื่องเฉพาะรายที่จะพิจารณาสั่งการ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต ให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนนี้เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไป สำหรับใช้เป็นแนวทางพิจารณาของนายทะเบียนอาวุธปืนเท่านั้น หากรายใดนายทะเบียนมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้ขอมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุผลความจำเป็นไม่เพียงพอ แม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ตาม นายทะเบียนจะไม่อนุญาตก็ได้



เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ก็ตาม นายทะเบียนจะไม่อนุญาตก็ได้ เมื่อหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวเป็นเพียงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจพิจารณาออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืนของนายทะเบียน กรณีจึงมิใช่กฎที่กำหนดเรื่องการจำกัดชนิดและจำนวนอาวุธปืน หรือการวางระเบียบการทะเบียน การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)^๕ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ที่จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเรื่องดังกล่าวไปออกเป็นกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนแต่อย่างใด นอกจากนั้น หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว ก็ได้ชักให้นายทะเบียนต้องใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ เลย ดังจะเห็นได้จากความในข้อ ๔ ที่เน้นย้ำว่า ชนิดและขนาดอาวุธปืนซึ่งจะอนุญาตให้พิจารณาถึงฐานะของผู้ขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป โดยระลึกว่าการอนุญาตให้เอกชนมีอาวุธปืนนั้น เป็นการอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ มาตรา ๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬาหรือในการยิงสัตว์ หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ จึงมิได้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ แม้จะเป็นความจริงว่า ความในวรรคสองของข้อ ๔ ได้กำหนดไว้ว่า การพิจารณาอนุญาตดังกล่าวข้างต้นนี้ มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตสำหรับชนิดและขนาดอาวุธปืนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ข้อ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว. ๘๕๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และที่ ๐๕๑๕/ว. ๘๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ ดังนี้ ก. ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงาน

^๕ พระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่น และออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ

- (๑) จำกัดชนิดและจำนวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอื่นนอกจากของราชการทหารและตำรวจ
- (๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ



ในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองหน้าที่การงานมาเป็นที่เชื่อถือได้ หรือผู้ขออนุญาตเพื่อการกีฬาโดยมีหนังสือรับรอง เป็นนักกีฬายิงปืนและมาฝึกซ้อมยิงปืนเป็นประจำจากเลขาธิการสมาคมยิงปืนหรือนายสนาม ยิงปืนนั้น ๆ ในการพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพก ให้อนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได้ ข. สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนพก อนุญาตให้มีได้ ลำกล้องไม่เกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ตามที่ระบุไว้ในข้ออื่น ๆ ด้วย สำหรับอาวุธปืนที่มี อาวุธภาพร้ายแรงแม้ขนาดลำกล้องไม่เกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เช่นอาวุธปืนขนาด .๓๕๗ ก็ไม่ควร อนุญาต เว้นแต่ผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการตำรวจ ทหารหรือข้าราชการอื่นซึ่งมีหน้าที่ปราบปราม ตามกฎหมาย หรือเป็นข้าราชการในท้องที่ก้นดาร์และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้ากองหรือ เทียบเท่าขึ้นไปรับรองหน้าที่การงานมาเป็นที่เชื่อถือได้ ก็ให้พิจารณาอนุญาตได้ สำหรับ ในต่างจังหวัด ให้นายทะเบียนท้องที่เสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ซึ่งมีลักษณะเป็นการแบ่งผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับ ป้องกันตัวและทรัพย์สินออกเป็น ๒ ประเภท โดยคำนึงถึงอาชีพและภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้ขออนุญาตที่เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหน้าที่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ประเภทหนึ่ง และผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ที่เป็นบุคคลทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง แล้วปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพก นายทะเบียนท้องที่อาจอนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได้ แต่ถ้าผู้ขออนุญาต เป็นบุคคลทั่วไป ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพก นายทะเบียนท้องที่อาจอนุญาต ขนาดลำกล้องไม่เกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เท่านั้น แต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่า การปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาต ให้มีและใช้อาวุธปืนหรือป้องกันตัวหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าว มิได้เป็นไปตามอำเภอใจ แต่อย่างใด หากแต่มีที่มาจากเหตุผลที่ว่า ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือ มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนพก สำหรับป้องกันชีวิตร่างกายของตนที่มีอาวุธภาพร้ายแรงยิ่งกว่าบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่มีภาระหน้าที่ ดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุผลที่หนักแน่น และควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่อาจถือว่าการปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืนพกเพื่อป้องกันตนหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าว

เข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๐^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แนวนโยบายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เป็นเพียงแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่ มิใช่กฎที่กำหนดเรื่องการจำกัดชนิดและจำนวนอาวุธปืน หรือการวางระเบียบการทะเบียน การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ที่จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเรื่องดังกล่าวไปออกเป็นกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน อีกทั้ง ทั้งข้อ ๔ วรรคสอง ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว ก็มีได้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒)ฯ และมีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล โดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกสั้น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปมีอาชีพค้าขาย ไม่ใช่ข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โดยอ้างข้อ ๔ วรรคสอง ข. ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าว จึงไม่ใช่วิธีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๖/๒๕๕๘)

^๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



๑.๒ การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ

เมื่อการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำตามประกาศกระทรวงการคลัง มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งหาบุคลากรทดแทนได้ยากให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรต่อไป ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังกำหนดสิทธิการได้รับเงินเพิ่มดังกล่าว โดยแบ่งลูกจ้างออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะงานในหน้าที่ และเห็นว่าลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินหากมีใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานแต่ละประเภทที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ซึ่งต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ย่อมจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่มากกว่า จึงนำหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรดังกล่าวมากำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบิน ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินทุกคนโดยเสมอภาคกัน หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงมิได้เป็นการกีดกันหรือตัดสิทธิของลูกจ้างประจำเป็นการเฉพาะรายแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนดสิทธิการได้รับเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินสูงกว่าลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินนั้น เมื่อลูกจ้างประจำทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน จึงเป็นกรณีที่มีสาระสำคัญแตกต่างกัน ไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ อีกทั้งลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินเป็นลูกจ้างในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติราชการและมีอัตราการเข้าออกที่รุนแรง การกำหนดหลักเกณฑ์เงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินกับตำแหน่งช่างเครื่องบินให้แตกต่างกัน จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสายเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบิน สังกัดสำนักฝนหลวง และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานประจำฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องบิน สนาบบินนครสวรรค์ ฟ้องว่า ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มโดยไม่เป็นธรรม โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศตำแหน่งนักบิน

หรือนักบินผู้ตรวจการบินบนอากาศยานเป็นประจำที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศ ในฐานะนักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบิน ได้รับเงินเพิ่มในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงบินละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบิน ให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง แต่ในส่วนของตำแหน่งช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบินบนอากาศยานเป็นประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศในตำแหน่งช่างอากาศในฐานะช่างอากาศ ช่างเครื่องบินหรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน ให้ได้รับเงินเพิ่มเป็นรายกรณีดังต่อไปนี้ กรณีมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุง ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท กรณีมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และกรณีมีประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมากกว่าหนึ่งใบ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนค่าตอบแทนชั่วโมงบินสำหรับช่างเครื่องบิน กำหนดให้ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบิน ให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และค่าตอบแทนชั่วโมงบินสำหรับช่างวิทยุสื่อสารการบิน กำหนดให้ชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท เศษของชั่วโมงบินถ้าเกินครึ่งชั่วโมงบินให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบชี้ให้เห็นว่าการกำหนดอัตราเงินเพิ่มดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากตำแหน่งช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน ก็เป็นผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและร่างกายเช่นเดียวกับนักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบิน อีกทั้ง ประกาศของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน ไม่ได้เงินเพิ่มในอัตราเดียวกัน เนื่องจากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นตัวกำหนด จึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการส่วนการบิน ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน สนามบินนครสวรรค์ ขอให้มีการดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แกไขประกาศที่พิพาท แต่ก็มีได้มีการสั่งการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบชี้แจงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เฉพาะส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มของตำแหน่งช่างเครื่องบิน และให้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณากำหนดให้ตำแหน่งช่างเครื่องบินได้รับเงินเพิ่มในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน แล้วส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาต่อไป



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดว่า ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ อาจได้รับเงินเพิ่มได้ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่พิพาท ก็เพื่อให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อต้องการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งหาบุคลากรทดแทนได้ยากให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรต่อไป โดยในส่วนของลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานทางอากาศโดยปฏิบัติงานในฐานะช่างอากาศ ช่างเครื่องบิน หรือช่างวิทยุสื่อสารการบิน ซึ่งปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นประจำนั้น ได้มีการนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางอากาศตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้แก่ช่างเครื่องบิน ในการนำความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยาน ซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าในขณะที่มีประกาศที่พิพาท เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ จากกรมการขนส่งทางอากาศ มีเพียงจำนวน ๔๗ คน แต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าช่างเครื่องบินได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงไปสอบเพื่อขอใบอนุญาต ทำให้จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ เป็นจำนวน ๗๕ คน คงมีลูกจ้างประจำกลุ่มช่างเครื่องบินเพียง ๓๑ คน เท่านั้นที่ยังไม่มีใบอนุญาต และเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ก็ได้มีลูกจ้างประจำกลุ่มช่างเครื่องบินได้รับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ คน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า การนำหลักเกณฑ์เรื่องหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ ส่งผลให้ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างเครื่องบินได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาชีพของตน เนื่องจากต้องผ่านการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาด้านการบินให้ก้าวหน้า ส่วนลูกจ้างประจำที่ไม่พัฒนาศักยภาพก็มิได้รับผลกระทบจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เนื่องจากยังคงได้รับค่าตอบแทนในอัตรา

๕๐๐ บาท ต่อชั่วโมงบินเช่นเดิม ดังนั้น การนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสายตามาตรา ๒๖^๗ และมาตรา ๒๗^๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ โดยที่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่ขัดต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น ต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันต่อบุคคลที่มีสถานะ หน้าที่ และคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ดังนั้น เมื่อการกำหนดสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดโดยแบ่งลูกจ้างตามลักษณะงานในหน้าที่ออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบในการกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินที่มีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานแต่ละประเภทที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบิน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการในกลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องบิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำหลักเกณฑ์การมีหนังสือใบอนุญาตทำการซ่อมบำรุงหรือประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมากำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งช่างเครื่องบิน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการให้สิทธิกับลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างเครื่องบินทุกคนเสมอกันที่จะได้รับสิทธินั้น รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสายหากได้พัฒนาจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำคนอื่น ๆ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงมิได้เป็นการกีดกันหรือตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสืบสายแต่อย่างใด ส่วนลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบิน นั้น เนื่องจากเป็นลูกจ้างในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติราชการและมีอัตราการเข้าออกรุนแรง จึงกำหนดให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อลูกจ้างประจำตำแหน่งนักบินและตำแหน่งช่างเครื่องบินมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน อันเป็นกรณีที่มีสาระสำคัญแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดหลักเกณฑ์เงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำ

^{๗-๘} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง



ตำแหน่งนักบินกับตำแหน่งช่างเครื่องบินต่างกัน จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิพาท เฉพาะหลักเกณฑ์ และอัตราเงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ ตำแหน่งช่างเครื่องบิน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๒/๒๕๕๙)

๑.๓ การออกระเบียบกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณในการรับ และจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาก็ได้มี การออกระเบียบ การจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาโดยกำหนดโควตาผู้ที่ จะเข้ารับการ ศึกษาให้แต่ละ หน่วยงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน เอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับรัฐบาล ให้เข้ารับการ ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดเก็บค่าจัดการศึกษาเฉพาะจากนักธุรกิจเอกชนผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการ ศึกษา ที่ไม่ได้ อยู่ในโควตาข้างต้น แต่มีคุณสมบัติและศักยภาพทางการเงินเพียงพอ เพื่อไม่ให้ เสียโอกาสในการเข้ารับการ ศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ อันเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ บรรลุความมุ่งหมายของวิทยาลัยโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล การจัดเก็บค่าจัดการศึกษาดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อจำกัด ทางงบประมาณของวิทยาลัยที่จะจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดให้บรรลุผล แม้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ๆ มา จะไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าจัดการศึกษาดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อจำนวนนักศึกษาที่มีปริมาณมากขึ้นและงบประมาณมีจำนวนจำกัด วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรจึงไม่จำเป็นต้องผูกพันกับดุลพินิจที่มีมาแต่เดิม การเรียกเก็บ ค่าจัดการศึกษาจากนักธุรกิจเอกชนข้างต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากนักธุรกิจเอกชน ที่มาจากองค์กรซึ่งอยู่ในโควตาของวิทยาลัย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ของกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร เอกชน และการเมือง (วปม.) โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาบางกลุ่ม และเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะนักศึกษาที่เป็นนักธุรกิจหรือนักการเมือง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาบางกลุ่มดังกล่าว เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เคยเรียกเก็บค่าเล่าเรียนหลักสูตรดังกล่าว เมื่อไม่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงควรต้องผูกพันกับการใช้ดุลพินิจที่ผ่านมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับคำชี้แจงกลับมาแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนหลักสูตรที่พิพาทจากนักศึกษาที่มาจากภาคเอกชนและภาคการเมือง รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งหมายในการประศาสน์วิทยาการเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันราชอาณาจักรและความมั่นคงของชาติ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย อนุมัติโครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ กำหนดจำนวนและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตลอดจนให้ความเห็นชอบในตัวบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาดำเนินการระบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานั้นจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละปี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระยะแรกผู้เข้ารับการศึกษานั้นทั้งหมดจะเป็นข้าราชการระดับสูงเท่านั้น แต่หลังจากเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ไปแล้ว ๓๑ รุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติอนุมัติให้เปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) โดยมีนักศึกษามาจากข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเสนอรายชื่อผ่านสถาบันหรือสมาคมของตนเอง อันได้แก่ หอการค้าไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งนักธุรกิจที่เป็นระดับผู้บริหาร และเมื่อเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ไปแล้ว จำนวน ๑๗ รุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ



เอกชน และการเมือง (วปม.) เป็นรุ่นที่ ๑ โดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษ ทั้งสามหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งในการคัดเลือกผู้เข้ารับ การศึกษานั้น ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานองค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่จะเข้ารับการศึกษในหลักสูตรต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เป็นผู้คัดเลือก แล้วเสนอรายชื่อรวมทั้งประวัติให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตามคุณสมบัติ และจำนวนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแจ้งให้ทราบ โดยหากเป็นนักธุรกิจภาคเอกชน พนักงานในองค์กรธุรกิจและนักการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจะรวบรวมรายชื่อ และประวัติเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น จึงเสนอตาม สายการบังคับบัญชาเพื่อขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้มีหนังสือถึง ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพื่อขออนุมัติใช้ระเบียบการเข้ารับการศึกษ ของนักธุรกิจเอกชนและนักการเมือง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีจำนวนผู้ต้องการเข้ารับ การศึกษามากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องจัดสรรให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้ระเบียบการเข้าเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสำหรับนักธุรกิจ เอกชนและนักการเมือง โดยกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายรายบุคคลตลอดหลักสูตรจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณของทางราชการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางดูกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเอกสาร ตำราเรียน ค่าสมาชิกสมาคม ค่าสมาชิกสโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่า เป็นต้น โดยให้นำส่ง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ฝ่ายการเงินของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในช่วงวันลงทะเบียนเรียน ซึ่งผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศก็ได้มีหนังสือถึงประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติใช้ระเบียบการเข้ารับการศึกษานักธุรกิจเอกชนและนักการเมืองดังกล่าวตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เป็นต้นไป พร้อมทั้งขออนุมัติให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ดำเนินการออกระเบียบควบคุมการใช้จ่ายอย่างรัดกุมเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ของทางราชการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้นำ เรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในฐานะประธานกรรมการการศึกษาตามข้อ ๙^๙ ของระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาจัดทำโครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษารวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำกับดูแลการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมาย พิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ระยะเวลาศึกษา ตลอดจนคุณวุฒิ ศักดิ์และสิทธิ และหลักสูตรการศึกษาของหลักสูตรอื่น ๆ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่ออนุมัติตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขออนุมัติให้ระเบียบการเข้ารับการศึกษาของนักรูทกิจเอกชนและนักการเมือง อันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา เมื่อผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเห็นชอบด้วยและมีหนังสือถึงประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติให้ระเบียบการเข้ารับการศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งขออนุมัติให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ดำเนินการออกระเบียบควบคุมการใช้จ่าย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่า ประธานในที่ประชุมได้เสนอว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาใน วปอ. เป็นจำนวนมาก

^๙ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ใช้คำย่อว่า “กศษ.วปอ.สปท.” ประกอบด้วย

๙.๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เป็นประธานกรรมการ

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีอำนาจพิจารณาเชิญบุคคลอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑๐.๑ พิจารณาและจัดทำโครงการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

๑๐.๒ กำกับดูแลการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เป็นไปตามที่สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้มอบหมาย

๑๐.๓ พิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ระยะเวลาศึกษา ตลอดจนคุณวุฒิ ศักดิ์และสิทธิ และหลักสูตรการศึกษาของหลักสูตรอื่น ๆ เสนอสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่ออนุมัติตามความเหมาะสมของหลักสูตรนั้น ๆ

๑๐.๔ เสนอแนะการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙.๑๒



ประกอบกับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ สมควรจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับภาคเอกชนและนักการเมืองจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร และได้อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จำนวน ๒๗๓ คน จึงถือได้ว่าที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับภาคเอกชนและนักการเมืองจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อหลักสูตรด้วย นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าว เลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาของนักศึกษาภาคเอกชนและนักการเมือง รวมทั้งสถิติของการจัดการศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้ที่ประชุมทราบถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณของทางราชการได้ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโดยการขออรรถประโยชน์ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับของสถานศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคห้า^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ การที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ไปรายงานตัวเข้ารับการศึกษาร่วมรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งได้ส่งคำแนะนำสำหรับนักศึกษาในส่วนที่เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองในการเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๔๙ โดยให้นำส่งแคชเชียร์เช็คหรือเช็คเงินสดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งจ่ายในนามวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าจัดการศึกษาตลอดทั้งปี จึงเป็นการดำเนินการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดให้มีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

^{๑๐} พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๔ บรรดาเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินนั้น นำส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นำเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งคลังก็ได้ คือ

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดเชยความเสียหายหรือสิ่งเปลี่ยนแปลงแห่งทรัพย์สินและจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

(๒) เงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดที่อำนวยความสะดวกเป็นสาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

(๔) เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนำไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น

การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีและผู้อำนวยการ ส่วนการจำหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดให้องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันในสาระสำคัญแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เมื่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีความมุ่งหมายที่จะประสานวิทยาการและวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดจนพนักงานในองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน และนักการเมือง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ และการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งการคัดเลือกและกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงกำหนดจำนวนโควตาผู้ที่เข้ารับการอบรมให้แต่ละหน่วยงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับรัฐบาล ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบให้มีการจัดเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นปีแรกนั้น เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าอบรมที่ไม่ได้อยู่ในโควตาของแต่ละหน่วยงานแต่มีคุณสมบัติและศักยภาพทางด้านการเงินเข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้โดยไม่ต้องเสียโอกาสในการเข้าอบรมในปีการศึกษานั้น ๆ เนื่องจากปัญหาในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ไม่เพียงพอ จึงต้องบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีขีดความสามารถที่จะรับและจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษได้ โดยมีงบประมาณจำนวนจำกัด จึงกำหนดจำนวนให้กับนักศึกษาที่เป็นนักธุรกิจจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทยเท่านั้น ส่วนนักศึกษาที่เป็นนักธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเอกชนจาก ๓ องค์กรดังกล่าว หากจะเข้ารับการศึกษาคำนวณจะต้องชำระเงินอุดหนุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีใช้นักธุรกิจที่มาจาก ๓ องค์กรดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงมีความแตกต่างจากนักธุรกิจเอกชนจาก ๓ องค์กรข้างต้น และเป็นนักศึกษาในส่วนที่เกินจากส่วนที่หนึ่งที่สามารถจะจัดการศึกษาให้ได้ตามจำนวนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งแตกต่างจากการจัดการศึกษาในปีก่อน ๆ มา ทำให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ประกอบกับเมื่อนักศึกษามีจำนวนมากขึ้นแต่งบประมาณที่มีจำนวนจำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องผูกพันกับดุลพินิจที่มีมาก่อนหน้านี้ ดังนั้น การจัดเก็บเงินค่าจัดการศึกษาในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาดังกล่าว ย่อมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะข้อจำกัดทางงบประมาณของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่จะจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดให้บรรลุผล จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่



และเมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดให้มีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ไปรายงานตัวและชำระเงินอุดหนุนการศึกษาในปีการศึกษาดังกล่าวแล้ว แสดงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์ที่จะศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วยความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๖-๑๘๙/๒๕๕๙)

๑.๔ การขยายเขตการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกระเบียบแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น ๒ ประเภท โดยประเภทแรก คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตร และประเภทที่สอง คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสองประเภทจะมีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าตามค่าขอแตกต่างกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายที่ตนเองกำหนด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการอันมีลักษณะให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยเพื่อรับค่าเช่า และทำสัญญาซื้อขายบ้านพัก-แพพักให้กับผู้อื่นเพื่อร่วมกันประกอบการในเชิงพาณิชย์ มิใช่เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการเกษตร จึงเป็นการขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจ เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ใช้บังคับแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบุคคลทั่วไปที่มีค่าขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญ อันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการแพเวียนลอยน้ำ รีสอร์ท และชาวบ้าน จำนวน ๓๕ ครัวเรือน หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านแม่ฉลอป อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและทำการเกษตร ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า จากการตรวจสอบสถานที่เป็นการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรีสอร์ทของผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้ไฟฟ้าย่อยอื่น แต่สถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านพักแพให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยเพื่อรับค่าเช่าโดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแล จึงมิใช่การขยายเขตเพื่อประชาชนที่เดือดร้อน ดังนั้น การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรีสอร์ทข้างต้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของจะต้องเป็นผู้ลงทุนเอง แต่ในส่วนระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าที่อยู่ในทางสาธารณะ คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิมไปถึงหน้าบริเวณผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายสมทบร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนให้ สำหรับการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟฟ้าให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยทรัพย์สินให้ตกเป็นของผู้ฟ้องคดี ยกเว้นมิเตอร์ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการติดตั้งไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในการขอขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเงิน ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการให้กับผู้ฟ้องคดีกับพวกตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดให้มีสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอย่างเพียงพอตามความต้องการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเขตการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนรายอื่นอีก ๓๕ ครอบครัว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้า ที่มีถึงหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีแจ้งที่อยู่เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านแม่ฉลอป อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนรายชื่อเจ้าของบ้านที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับดังกล่าวตั้งแต่ลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๓๐ บ้านเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๖/๓๐ เป็นเจ้าของบ้านที่ได้สิทธิจากการซื้อขายบ้านพัก-แพพัก กับผู้ฟ้องคดี โดยสถานที่ดังกล่าวใช้ชื่อว่า แพวิมานลอยน้ำ รีสอร์ท เป็นสถานประกอบการให้เช่าที่พักซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแล ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของบ้านพักดังกล่าวจึงมีรายได้จากการให้เช่าบ้านพัก-แพพัก โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แทนเจ้าของบ้านเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๖/๓๐ กรณีดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าพื้นที่ซึ่งผู้ฟ้องคดีขอย้ายเขตไฟฟ้าไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ มิใช่เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการเกษตร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น ๒ ประเภท โดยประเภทแรก คือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตร และประเภทที่สอง คือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ เมื่อการขยายเขตไฟฟ้าในคดีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี เลขที่ คผ.๑-๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในระบบ ๒๒ และ ๓๓ เควี ข้อ ๑.๑.๒ ที่กำหนดให้การคิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบเดิมไปถึงหน้าบริเวณผู้ใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๕๐ และส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนให้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีว่า การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรีสอร์ท ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้ลงทุน ส่วนระบบจำหน่ายไฟสาธารณะคิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิมไปถึง



หน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุนตามประมาณการ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ การไฟฟ้าจะเป็นผู้ลงทุนให้ สำหรับการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟฟ้าคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขอขยายไฟฟ้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท จึงเป็นการแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ในกรณีนี้ แม้กรณีจะปรากฏว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และนายอำเภอศรีสวัสดิ์จะมีหนังสือรับรองว่าพื้นที่ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านรวม ๓๕ ครอบครัว เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ก็เป็นเพียงการตรวจสอบและรับรองข้อมูลในเบื้องต้น ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทุ่มงบประมาณเพื่อขยายเขตการใช้ไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่บนเกาะศรีบอยา เกาะปูและเกาะพีพี โดยการเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะศรีบอยา เกาะปู ไปยังเกาะพีพี โดยมีได้เรียกเก็บเงินสมทบจากบรรดาเจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือร้านค้า และชาวบ้านบนเกาะดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีโครงการติดตั้งสายเคเบิลไฟฟ้าสายที่ ๒ ลงบนเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยลงทุนด้วยงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ก็ไม่ใช่เพื่อสนองความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประชาชนเพื่ออยู่อาศัยหรือการเกษตรแต่ประการใด นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีสภาพเป็นเกาะในจังหวัดกระบี่และจังหวัดตราด จึงเป็นคนละกรณีกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่นำเงินไปชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงเป็นไปตามข้อ ๙ วรรคสอง^{๑๑} ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ

^{๑๑} ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เมื่อได้รับชำระเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว

ข้อ ๗.๒^{๑๒} ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๐๘/๒๕๕๙)

๑.๕ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจำนวน ๖ แห่ง แม่นหน่วยงานทางปกครองเจ้าของโครงการชอบที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวโดยวิธี ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกโครงการรวมกันในครั้งเดียว เพื่อประโยชน์ในการ

^{๑๒} ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๗ มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับประกันกับผู้ไฟฟ้า

กำหนดมาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับประกันกับผู้ไฟฟ้า โดยจะดำเนินการในเรื่อง การให้บริการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ให้จ่ายค่าปรับแก่ผู้ไฟฟ้าทั่วไป ยกเว้นผู้ไฟฟ้าที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

๗.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า

กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้า นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ได้ชำระเงิน และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน แยกตามประเภทการใช้ไฟฟ้าดังนี้

๗.๒.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส ที่อยู่ในเขตเมือง ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๒ วันทำการ ส่วนผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตชนบท ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับ แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าวันละ ๕๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

๗.๒.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟสขึ้นไป ที่อยู่ในเขตเมือง ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๒ วันทำการ ส่วนผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตชนบท ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับ แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าวันละ ๑๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๗.๒.๓ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๒๒-๓๓ กิโลโวลต์ ที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกัน ไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ. ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายในระยะเวลา ๓๕ วันทำการ และผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๒๒-๓๓ กิโลโวลต์ ที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ. แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ. ให้ดำเนินการติดตั้ง พร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับแก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าวันละ ๒๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้โจ่งใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

